(ICCISEI 2026) المؤتمر الدولي السادس للدراسات الإسلامية المعاصرة والقضايا المستجدة

جامعة المدينة العالمية – ماليزيا | كلية العلوم الإسلامية

المحور السابع: الذكاء الاصطناعي وأثره في القضاء والسياسة الشرعية

مخطط الورقة المستلّة وملخصها التنفيذي المعتمد

وفق توجيهات الأستاذ المشرف ومقررات التحكيم الأكاديمي

الزواج الإسلامي غير الموثق مدنيًا لدى الأقلية المسلمة في الأرجنتين: تأصيل مقاصدي ومعالجة وقائية في ضوء القرائن الرقمية	العنوان العربي المعتمد
Civilly Unregistered Islamic Marriages among the Muslim Minority in Argentina: A Maqasidic Foundation and Preventive Remedies in Light of Digital Presumptions	العنوان الإنجليزي المعتمد
محمد زاهر بن صبحي النجار – باحث ماجستير، قسم الفقه وأصوله، جامعة المدينة العالمية إمام وخطيب مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي ببوينس آيرس	الباحث وصفته
أ.م.د. ياسر عبد الحميد النجار	المشرف العلمي
أحكام الأسرة للأقليات المسلمة في الغرب بين الفقه الإسلامي والقانون: الأرجنتين نموذجًا	الرسالة الأم المستل منها
Traditional Arabic 16، صفحة **15–18** **APA** و 12 (للهوامش)، نمط التوثيق **(**للمتن**)** المنضبط بسنين الوفاة وأرقام الصفحات	المواصفات الفنية المعتمدة
نموذج الأربعة مباحث المتوازنة (دمج التكييف الفقهي والأصولي في مبحث واحد)	الهيكل المعتمد

أولاً: الملخص العربي المعتمد (أقل من 250 كلمة)

يعالج هذا البحث نازلة إبرام عقود النكاح الإسلامية في الأرجنتين دون توثيق مدني، وآثار ذلك على حقوق الزوجة والأولاد، انطلاقًا من المعايشة الميدانية للباحث إمامًا لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي ببوينس آيرس. وتتجلى المشكلة في أن العقد المستوفي لأركانه الشرعية يُعدّ في القانون المدني والتجاري الأرجنتيني (القانون 26.994) منعدم الأثر بوصفه زواجًا، ولا تُعامل المرأة إلا كشريكة في «اتحاد تعايشي»، بشرط مرور سنتين من المعاشرة (المادة 510)، فتُحرم من النفقة الزوجية والإرث التلقائي، ويسقط حقها في التعويض الاقتصادي بانقضاء ستة أشهر (المادة 525). واعتمد البحث المناهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن؛ متبعًا نظام (APA) في التوثيق. وانتهى إلى أن التوثيق المدني في بلاد المهجر واجب شرعًا؛ تأصيلاً على قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وسد الذرائع واعتبار المآلات، وبقياس الأَولى على نظائر تضمين الصنّاع وتزكية الشهود؛ إذ حفظ الأعراض والأنساب أولى بالاحتياط من الأموال. واقترح البحث حلولاً وقائية تشمل: اشتراط المراكز للزواج المدني، وإبرام اتفاقات التعايش (المواد 513–515) دون تجاوز سياج النظام العام (المواد 519–522)، وتوثيق المهر دينًا رسميًا، والوصية للزوجة بفرضها الشرعي دون زيادة في حدود الثلث المتاح قانونًا، وتوظيف الأدوات الرقمية في استخلاص قرائن ظنية مرجّحة تخضع لسلطة القاضي التقديرية مع مراعاة حماية البيانات.

الكلمات المفتاحية: الزواج غير الموثق؛ فقه الأقليات؛ الاتحاد التعايشي؛ القانون الأرجنتيني؛ سد الذرائع؛ القرائن الرقمية.

Secondly: Abstract in English (Under 250 Words)

This study examines Islamic marriages contracted in Argentina without civil registration and their legal and familial repercussions, drawing on the researcher's fieldwork as Imam of the King Fahd Islamic Cultural Center in Buenos Aires. Under the Argentine Civil and Commercial Code (Law 26.994), a religiously valid contract has no legal effect as a marriage; the woman is classified merely as a partner in a "cohabitation union" (unión convivencial), requiring a two-year cohabitation threshold (Art. 510). Consequently, she loses spousal maintenance, automatic inheritance, and community property, while her claim to economic compensation lapses after six months (Art. 525). Utilizing inductive, analytical, and comparative methods formatted in APA style, the research establishes that civil registration in the diaspora is religiously obligatory under the maxims of ma la yatimmu al-wajibu illa bihi, blocking the means (sadd al-dhara'i), and consideration of outcomes, supported by an a fortiori analogy (qiyas al-awla) with classical precedents such as holding craftsmen liable and witness verification. The paper proposes preventive remedies: conditioning religious ceremonies on prior civil marriage, formal cohabitation agreements (Arts. 513–515) respecting mandatory public policy limits (Arts. 519–522), notarized deferred mahr as an authenticated debt, wills strictly limited to the Quranic share (one-eighth or one-fourth) within the disposable third, and presenting AI-analyzed digital footprints as rebuttable evidential presumptions (qara'in zanniyyah) subject to judicial discretion and privacy safeguards.

Keywords: Civilly unregistered marriage; fiqh of minorities; cohabitation union; Argentine law; sadd al-dhara'i; digital presumptions.

ثالثًا: مخطط المباحث الأربعة المتوازنة وتوزيع الصفحات (18 صفحة)

الصفحات	المحتوى العلمي والمطالب التفصيلية	القسم والمبحث
ص 1	المشكلة، المنهج، النتائج، الحلول، الكلمات المفتاحية باللغتين.	الملخص (عربي وإنجليزي)
ص 2–3	إبراز صوت الباحث إماماً للمركز، المشكلة، الأسئلة، الأهداف، الأهمية، المنهج، الدراسات السابقة ونقدها وبيان الفجوة اللاتينية، والفرضيات الأربع.	المقدمة المنهجية
ص 4	المطلب 1: تحرير محل النزاع والتكييف الفقهي للعقد غير الموثق وتعطل وظيفة الإشهاد. المطلب 2: التأصيل الأصولي (تغير الفتوى، مقدمة الواجب، سد الذرائع، اعتبار المآلات). المطلب 3: النظائر الفقهية (تضمين الصناع، تزكية الشهود، حبس المدين) ودفع شبهة الزيادة في الأركان بقياس الأَولى (حفظ الأنساب والأعراض أولى من حفظ الأموال).	المبحث الأول: التكييف الفقهي والتأصيل الأصولي والمقاصدي لوجوب التوثيق
ص 4	المطلب 1: احتكار الدولة لإنشاء الزواج (المادتان 406 و418) والزواج المبرم بالخارج (2622). المطلب 2: نظام الاتحاد التعايشي وحدود حمايته (شرط السنتين في المادة 510 وأثره في الحرمان التام).	المبحث الثاني: المركز القانوني للعقد غير الموثق في القانون الأرجنتيني

	المطلب 3: الآثار المالية (سقوط التعويض بـ 6 أشهر م 525، السكن لسنتين م 526، حرمان الميراث م 2444.)	
ص 3	المطلب 1: النماذج الغربية (النموذج المانع في فرنسا، نموذج الاعتراف في إسبانيا، نموذج الموثق في أمريكا.) المطلب 2: السوابق القضائية الدالة (قضية أختر ضد خان 2020، قضية شريفة يغيت 2010، وحكم المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية 2017.)	المبحث الثالث: الموازنة بالنظم الغربية والمدونة القضائية
ص 3–4	المطلب 1: التدابير المؤسسية للمراكز الإسلامية (ربط العقد بالصك المدني.) المطلب 2: الهندسة التعاقدية (اتفاقات التعايش م 513–515 مع قيود م 519–522، المهر كدين رسمي، الوصية بالفرض الشرعي في حدود الثلث القانوني المتاح دون زيادة، وبديل الهبة.) المطلب 3: القرائن الرقمية المعاصرة في باب الإثبات (تأصيل ابن القيم في الطرق الحكمية، إثبات المعاشرة بالبصمة الرقمية كقرائن ظنية مرجّحة تخضع لتقدير القاضي وحماية البيانات.)	المبحث الرابع: المعالجات الوقائية ودور القرائن الرقمية في السياسة الشرعية

رابعًا: الإشكالية والفرضيات الأربع المعتمدة

الإشكالية المركزية: إلى أي مدى يؤدي غياب التوثيق المدني لعقد النكاح الإسلامي في الأرجنتين إلى تعطيل مقاصده الحمائية وحرمان الزوجة والأولاد، وما الأساس الشرعي لإيجاب التوثيق، وما المعالجات الوقائية الممكنة تعاقديًا وقضائيًا في ضوء الاستفادة من القرائن الرقمية المعاصرة؟

- فرضية الانقلاب المقاصدي للوسيلة: أن الاكتفاء بالإشهاد الشفهي المجرد في بلاد المهجر ينقلب من وسيلة لحفظ الحقوق إلى سبب لضياعها، لعدم اعتراف القضاء المدني بشهادة الشهود في إنشاء الزوجية.
- فرضية الوجوب وأصالة الشروط التوثيقية: أن إيجاب التوثيق المدني واجب شرعًا لحفظ مقاصد النكاح، واشتراطه شرط إثبات وحماية لا زيادة في أركان النكاح، وله سوابقه في عمل الصحابة وأئمة المذاهب بقياس الأَولى.
- فرضية القصور الموضوعي للاتحاد التعايشي: أن الحماية الممنوحة للاتحاد التعايشي في القانون الأرجنتيني قاصرة؛ إذ تشترط مضي سنتين (المادة 510)، وتحرم الزوجة من النفقة والإرث، وتقيد التعويض بسقوط صارم بـ 6 أشهر (المادة 525).
- فرضية الكفاءة الإثباتية للقرائن الرقمية: أن الضوابط المؤسسية للمراكز، والصياغة التعاقدية للمهر، وتوظيف القرائن الرقمية الظنية المرجحة في إثبات المعاشرة تسهم في حفظ الحقوق دون مساس بالنظام العام.

خامسًا: ضوابط التحرير العلمي والتطبيقات المعتمدة برأي المشرف

> 📌 ضابط التوثيق المعتمد: الالتزام الصارم بضوابط APA المشروطة في المؤتمر، مع ذكر سنة الوفاة وسنة الطبعة ورقم الجزء والصفحة عند الاقتباس المباشر، نحو: (ابن القيم، ت751هـ/1991، 3/11). وتُستعمل الحواشي للتعليقات الإيضاحية فقط دون الإحالة التوثيقية.

> 📌 ضابط المعالجة الرقمية والذكاء الاصطناعي: تأصيل القرائن الرقمية كـ «قرائن ظنية مرجّحة» في باب دلائل الأحوال (استنادًا إلى ابن القيم في الطرق الحكمية)، وتخضع دائمًا لسلطة القاضي التقديرية وضوابط حماية البيانات الشخصية، مع تجنب وصفها بالقطعية وتجنب دعاوى البلوك تشين غير المعترف بها في المادة 317 الأرجنتينية.

> 📌 ضابط الوصية للوارث: الوصية للزوجة وسيلة قانونية صالحة لحفظ حقها الشرعي، لأن الجزء المتاح للوصية قانونًا هو الثلث (المادة 2445)، وحق الزوجة الشرعي (الثمن 12.5% أو الربع 25%) أقل من الثلث؛ فيشترط أن تنص الوصية على فرضها الشرعي دون زيادة، ولا تتجاوز الثلث المتاح.